

[29] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 포장공사 시공 및 직접구매자재 수량 산출 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부(이하 ‘지역본부’라 한다)는 △△aa 공공주택지구 조성공사 외 9건의 건설공사를 [표 1]과 같이 계약 체결하여 시행하고 있다.

[표 1] ○○지역본부 공공주택지구 등 시행중인 조성공사 현황

공사명	수급인 (최종 계약금액)	최초 계약일	공사기간	비고
△△aa 공공주택지구 조성공사	AA건설(주) (33,279백만 원)	2015.5.6.	2015.5.6. ~ 2019.12.31.	
△△bb지구 택지개발사업 조성공사 4공구	BB건설(주), CC종합건설(주) (111,040백만 원)	2009.7.14.	2009.7.17. ~ 2019.6.30.	
△△cc 도시개발사업 조성공사	DD종합건설(주), (주)EE종합건설, FF건설산업(주) (20,292백만 원)	2016.12.23.	2016.12.29. ~ 2020.6.28.	
△△dd 공공주택지구 조성공사	GG건설(주) (40,252백만 원)	2014.3.28.	2014.4.30. ~ 2018.12.31.	
ⓂⓂee3 조성공사 (1,4공구) [대행개발]	HH산업(주) (76,845백만 원)	2014.10.31.	2014.11.12. ~ 2018.12.31.	
ⓂⓂee3지구 택지개발사업 조성공사(2,5공구) 및 ⓂⓂ시도*호선(○○단지 ~○○○사거리) 확·포장공사	II건설(주) (31,062백만 원)	2018.1.5.	2018.1.12. ~ 2022.6.12.	이하 ‘ⓂⓂee3 조성공사(2,5공구, 남측도로)’라 한다
ⓂⓂee3지구 택지개발사업 조성공사(3,6공구) 및 ⓂⓂ시도*호선 외 1개노선 신설·확장공사	JJ토건(주) (63,500백만 원)	2016.12.29.	2016.12.30. ~ 2021.6.29.	이하 ‘ⓂⓂee3 조성공사(3,6공구, 북측도로)’라 한다
○○○○ *** 조성공사 1공구	KK건설(주), LL기업(주) (24,169백만 원)	2014.2.25.	2014.2.25. ~ 2018.11.20.	

○○○○ *** 조성공사 2공구	Ⅱ건설(주) (27,076백만 원)	2015.12.23.	2015.12.29. ~ 2018.12.28.	
○○** 도시개발사업 단지조성공사	(주)MM,NN종합건설(주) (32,881백만 원)	2016.12.15.	2016.12.20. ~ 2020.4.19.	

자료 : ○○○지역본부 제출자료 재구성

가. 포장공사의 시공수량 산출 부적정에 관한 사항

설계서를 작성하는 경우에는 목적물에 대하여 설계기준 등 관련규정에 적합하게 수량을 산출하여야 하며, 공사계약의 시공수량을 산출할 때에는 동일한 공사 계약내용에서 타 공종에 반영한 수량과 상호 중복되지 않도록 하여야 한다.

한편, 公社의 「설계지침(토목)」에 의하면 포장공사(차도 및 보도 등)의 수량을 산출하는 경우 타 공사에 의한 중복 수량을 공제하여야 하며, 공제방법으로는 공제수량 산출이 용이한 공종(L형 측구, 경계석 등)은 수량을 산출하여 공제(이하 ‘수량 산출에 의한 공제’라 한다) 하고, 수량 산출이 용이하지 않은(맨홀 등) 경우에는 공제율에 의하여 수량을 산출하여 공제(이하 ‘공제율에 의한 공제’라 한다) 토록 규정하고 있다.

그러므로 포장공사의 수량을 산출할 때에는 동일한 계약건의 타 공종에서 시행하는 수량과 중복되어 공사비가 이중 계상되지 않도록 수량을 산출하여 정당한 수량이 반영되도록 시행하여야 한다.

그러나 △△aa 공공주택지구 조성공사 외 6건의 건설공사에 대한 실시설계를 할 때, [표 2]와 같이 포장공사 중 ‘수량 산출에 의한 공제’를 하여야 하는 경계석에 대한 공제 또는 ‘공제율에 의한 공제’를 하여야 하는데 일부 항목에 대하여 수량을 공제하지 아니하고 수량을 산출하였다.

[표 2] ◎◎지역본부 단지조성공사의 포장시공 수량중 미공제에 따른 감액 현황

구분		미 공제수량 (㎡)	감액 공사비 (천 원)	미 공제내용	비고
△△aa 조성공사	보도	7,076	220,685	수량산출에 의한 공제수량과 공제율에 의한 공제수량 누락	공사비에는 수량 감으로 인한 지급자재비 포함
	차도	776		공제율에 의한 공제수량 누락	
△△cc 조성공사	보도	2,995	69,117	수량산출오류로 인한 공제누락과 공제율에 의한 공제수량 누락	"
△△bb 조성4공구	보도	1,747	37,836	수량산출에 의한 공제수량 누락과 공제율 수정	"
㉠㉠ee3 조성공사 (1,4공구)	보도	9,035	171,122	수량산출에 의한 공제수량누락	"
㉠㉠ee3 조성공사 (2,5공구,남측도 로)	보도	4,760	73,450	수량산출에 의한 공제수량과 공제율에 의한 공제수량 누락	"
	차도	75			
㉠㉠ee3 조성공사 (3,6공구,북측도로)	보도	1,400	30,861	수량산출에 의한 공제수량과 공제율에 의한 공제수량 누락	"
	차도	96			
◎◎** 조성공사	보도	2,685	49,401	수량산출에 의한 공제수량 누락	"
계		30,645	652,472		공사비에는 제잡비 포함

자료 : ◎◎지역본부 제출자료 재구성

나. 포장공사의 직접구매자재 수량 산출 부적정에 관한 사항

포장공사에 사용되는 아스팔트콘크리트 및 블록은 公社에서 자재를 직접구매하여 시공업체에게 제공하고 있고, 자재를 구입할 때 적용하는 자재의 할증률은 「설계지침(토목)」에서 규정하고 있다.

이에 따라 직접구매 자재의 수량을 산출할 때에는 불필요한 자재의 낭비를 방지하기 위하여 「설계지침(토목)」에서 규정하고 있는 할증률을 사용하여야 한다.

그럼에도 불구하고 ‘△△aa 공공주택지구 조성공사’외 6건의 건설공사에서는

블록류 자재의 수량을 산출할 때, 「설계지침(토목)」에서 규정하고 있는 할증율인 4%가 아닌 8%로 적용함으로써 [표 3]과 같이 공사비를 과다하게 산정되었다.

[표 3] ○○지역본부 조성공사 중 포장시공의 직접구매자재 수량 과다산출 현황

구분			과다 산출수량	감액 자재비 (천 원)	블록 종류	비고
△△aa 조성공사	보도	블록류	1,812㎡	19,532	투수블록, 점토블록, 고압블록, 장애인블록	
△△dd 조성공사	보도	블록류	1,617㎡	21,501	투수블록, 고압블록, 장애인블록	
△△bb 조성4공구	보도	블록류	648㎡	2,446	고압블록	
ⓂⓂee3 조성공사 (2,5공구,남측도로)	보도	블록류	18㎡	1,305	장애인블록	
ⓂⓂee3 조성공사 (3,6공구,북측도로)	보도	블록류	23㎡	898	장애인블록	
○○○○ *** 조성공사1공구	보도	블록류	1,242㎡	16,328	투수블록	
○○○○ *** 조성공사2공구	보도	블록류	624㎡	8,196	투수블록	
계				70,206		VAT 포함

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

한편, 직접구매자재의 과다 산출건과 관련하여 ○○○○ *** 조성공사 1공구 발주 담당자는 “「공사용 직접구매자재 업무처리지침」에 의거 잔여자재는 타 지구에서 관리 전환하여 활용하게끔 규정하고 있어 공사감독자는 공사 중 지급 자재를 철저히 관리하고 있으며, 지급자재의 경우 해당 지침에 따라 정산절차(수량증감 계약변경)와 잔여자재에 대한 처리절차가 명시되어 아직 시공이 완료되지 않은 상태에서 지급자재에 대한 감액조치가 적정한지 여부”에 대한 의견을 제시하였다.

그러나, 설계서를 작성하는 경우에는 목적물에 대하여 설계기준 등 관련 규정에 적합하게 수량을 산출하여야 하며, 직접구매 자재의 수량을 산출할 때에는 불필요한 자재의 낭비를 방지하기 위하여 발주할 때 부터 「설계지침(토목)」에 의거 수량을 산출하여야 한다.

또한, 시공업체에서 조달하여 사용하는 사급자재가 아닌 公社에서 직접구매하여 지급하는 자재의 사용은 더욱 수량관리에 철저를 기하여야 한다.

그 결과, ‘수량산출에 의한 공제’ 또는 ‘공제율에 의한 공제’에 따라 공제하지 않은 채 포장공사 수량을 산출하여 시공비와 직접구매자재비 포함 723백만 원이 과다 지급될 우려가 있다.

5. 조치할 사항

◎◎지역본부장은

△△aa 공공주택지구 조성공사 외 9건 조성공사의 포장공사 중 공제하지 않고 산출된 수량의 시공비와 과다하게 발주할 우려가 있는 직접구매자재비 723백만 원을 감액 조치하시기 바랍니다(시정(감액)).